

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ปฏิเสธการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้กำหนดความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ไว้ในข้อ ๑.๑.๑ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้สำรองจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับบริษัทประกันคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีหน้าที่โดยตรงในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีได้สำรองจ่ายไป ซึ่งจำนวนเงินในแต่ละครั้งที่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอรับผลประโยชน์ได้ย่อมอยู่ขึ้นกับกรรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัยคู่สัญญา และไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินสิทธิจำนวน ๑๐,๖๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๙/๒๕๖๔)

การที่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม เนื่องจากแพทย์ให้ความเห็นว่าอาจไม่ทันช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ เมื่อสำนักงานประกันสังคมปฏิเสธการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วยให้แก่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการกลาโหมจึงมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการกลาโหม สังกัดกองพันทหารช่างที่ ๓ กองทัพบก โดยนางสาว ท. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมเป็นเงิน ๒๖๕,๙๘๙ บาท ต่อมา นางสาว ท. ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๒ วันที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๐



วันที่ ๑๑ วันที่ ๒๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่ถูกเงินตามประกาศสำนักงานประกันสังคม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนางสาว ท. ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดี ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อผู้บังคับกองพัน ทหารช่างที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสมาเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติ ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นางสาว ท. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิ นั้น เกิดจากเหตุที่นางสาว ท. ได้ผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และแพทย์ผู้ผ่าตัดแจ้งว่าเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ จึงได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งแพทย์แจ้งว่าป่วยเป็น AIHA (ภาวะโลหิตจาง) และแพทย์สั่งให้รักษาโดยการกินยาเพรดนิโซโลน จนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางสาว ท. มีอาการไข้ ตัวซีดเหลือง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง จึงต้องเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาล ป. แพทย์ (โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม) ต่อมา โรงพยาบาล ป. แพทย์ ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องจากมีประวัติการรักษาตัวอยู่ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำตัวภรรยาไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ตามคำแนะนำของมารดาของภรรยาผู้ฟ้องคดี ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่า นางสาว ท. เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และมะเร็งชนิดนี้จะมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหากไม่ได้รับการรักษา ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษาจึงได้วางแผนการรักษาด้วยเคมีบำบัดตั้งแต่วันที่รับทราบผลตรวจ เนื่องจากหากผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลต้นสังกัดเดิม จะต้องรอเข้ารับการตรวจวินิจฉัยต้องใช้เวลานาน อาจไม่ทันช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องรับนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้นางสาว ท. เชื่อว่าตนเองมีเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษด้วยเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ ประกอบกับนางสาว ท. ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาแล้ว แต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ปฏิเสธ จึงถือได้ว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา



เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๗๐/๒๕๖๔)

๓. บำเหน็จบำนาญ

กรณีที่อาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ แม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติ แต่หากมีผลกระทบต่องอรรถก้าลังและการดำเนินงานของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจที่จะไม่อนุมัติให้ลาออกจากราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยื่นแบบหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่เห็นชอบการเกษียณอายุก่อนกำหนดของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาไม่เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีลาออก เนื่องจากมีผลกระทบต่องอรรถก้าลังและการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือโต้แย้งและนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการฯ



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กำหนดเงื่อนไขการเสนอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ ไว้ว่า ข้อ ๓.๑ ต้องไม่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบงานโครงการสำคัญของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กรณีข้าราชการสายวิชาการต้องไม่มีผลกระทบต่อนักเรียน อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ข้อ ๙ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า ๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษานอกเหนือจากการที่ได้กำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้อาจารย์ประจำผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้อาจารย์ประจำผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันอีก ๑ หลักสูตร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๕ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการจัดอัตรากำลังอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด เป็นการจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ตามที่ข้อ ๙ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า รองศาสตราจารย์ จ. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาดได้ แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งนั้น เห็นว่า รองศาสตราจารย์ จ. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์



ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หากจะมีการจัดอาจารย์ประจำผู้ นั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกหลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถจัดให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาดได้ เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้น การจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด จึงเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษากำหนดไว้ทุกประการแล้ว และโดยที่เงื่อนไขการเสนอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของข้าราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้การเสนอชื่อข้าราชการสายวิชาการที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องไม่มีผลกระทบต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ ย่อมมีผลทำให้จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด ลดลง ๑ คน คงเหลืออาจารย์ประจำหลักสูตรเพียง ๔ คน ย่อมทำให้มีผลกระทบต่ออัตรากำลัง และการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ โดยไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๑๕/๒๕๖๕)

สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร เป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องในข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙



วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติโดยการนำจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติดังกล่าวมาคำนวณหาเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ เนื่องจากเงินเพิ่มจากบำนาญปกติดังกล่าวมิใช่เงินบำนาญปกติ จึงมิได้มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างบำนาญปกติ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษไว้เป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งแล้ว โดยให้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ดังนั้น แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ (๒) โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ กรุงเทพมหานครก็หาจำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติตามการคำนวณในหลักเกณฑ์และวิธีการที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่

ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิได้รับบำนาญปกติเดือนละ ๑๒,๒๕๔.๒๒ บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มจากบำนาญปกติเดือนละ ๓.๘๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ตามข้อ ๓๑ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๑ (๒) โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงได้คำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๑ (๒) ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ และได้จ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเดือนละ ๓,๐๖๓.๘๕ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนควรได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดี เป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ หากใช้เป็นสิทธิที่มีผลมาจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายจนก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ แต่เป็นการฟ้องในข้อหาตีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่ข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ



บำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นระเบียบที่กำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยถือเสมือนว่าออกหรือพ้นจากราชการในวันดังกล่าว โดยไม่ต้องคำนึงว่าออกหรือพ้นจากราชการจริงเมื่อใดและให้นำจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติดังกล่าวมาคำนวณหาเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ เนื่องจากเงินเพิ่มจากบำนาญปกติดังกล่าวมิใช่เงินบำนาญปกติ จึงมิได้มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างบำนาญปกติ เพียงแต่ให้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ไปพร้อมกับการจ่ายเงินบำนาญปกติเมื่อเกษียณอายุราชการเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษไว้เป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติ ณ วันที่ออกหรือพ้นจากราชการ ตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามการคำนวณในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๓/๒๕๖๕ และที่ อ. ๒๙๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๒๙๓/๒๕๖๕ ที่ อ. ๒๙๔/๒๕๖๕ ที่ อ. ๓๑๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๓๑๓/๒๕๖๕ ที่ อ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๕๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๕๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๖๗๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๖๘๗/๒๕๖๕ ที่ อ. ๗๗๐/๒๕๖๕ ที่ อ. ๘๒๗/๒๕๖๕ ที่ อ. ๘๕๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๙๒๕/๒๕๖๕ ที่ อ. ๙๓๕/๒๕๖๕ ที่ อ. ๕๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๑๒๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๓๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๓๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๔๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๔๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๖๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๘๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๘๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๙๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๕/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๙๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๙๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๑๕/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๓๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๔๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๓๔๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๕๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๗๕/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๓๘๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๙๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๙๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๐๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๕๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๕๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๗๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๗๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๘๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๘๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๙๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๒๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๓๖/๒๕๖๖ ที่ อร. ๗๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๙๕/๒๕๖๕



ที่ อร. ๙๖/๒๕๖๕ ที่ อร. ๙๘/๒๕๖๕ ที่ อร. ๙๙/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๐/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๑/๒๕๖๕
ที่ อร. ๑๐๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๖/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๘/๒๕๖๕
ที่ อร. ๑๑๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๑๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๑๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๑๙/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๒๐/๒๕๖๕
ที่ อร. ๑๒๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๓๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๓๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๔๘/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๐/๒๕๖๕
ที่ อร. ๑๕๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๗/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๘/๒๕๖๕
ที่ อร. ๑๖๐/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๖/๒๕๖๕
ที่ อร. ๑๖๗/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๘/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๗๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๘๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๘๖/๒๕๖๕
ที่ อร. ๒๕๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖/๒๕๖๖ ที่ อร. ๓๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๔๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๔๙/๒๕๖๖
ที่ อร. ๕๕/๒๕๖๖ ที่ อร. ๕๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๖๔/๒๕๖๖ ที่ อร. ๗๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๗๔/๒๕๖๖
ที่ อร. ๗๘/๒๕๖๖ ที่ อร. ๘๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๙๕/๒๕๖๖ ที่ อร. ๙๘/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๑๘/๒๕๖๖
ที่ อร. ๑๑๙/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๒๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๒๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๔๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๖๖/๒๕๖๖
ที่ อร. ๑๗๖/๒๕๖๖ และที่ อร. ๑๙๕/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำว่า “ประจำปฏิบัติหน้าที่” ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
บำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความยากลำบากและเสี่ยงอันตราย
ในพื้นที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สร้างทางลำปาง และได้ถูกส่งตัว
ไปประจำโครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ซึ่งโดยลักษณะงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวงจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้ จนกว่าการก่อสร้างทางจะแล้วเสร็จ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูกส่งตัว
ไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ ซึ่งอยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้
กฎอัยการศึก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับเวลาราชการในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นทวีคูณตามข้อ ๑๗
วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
ลูกจ้างตามข้อ ๔ ของระเบียบเดียวกัน จึงต้องนับเวลาราชการทวีคูณและจ่ายเงินบำเหน็จ
รายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์สร้างทางลำปางของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๓) เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้รับบำเหน็จรายเดือน ในอัตราเดือนละ
๑๙,๑๓๕ บาท ในระหว่างที่รับราชการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ไปปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง
ทางสาย ๑๐๙ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่ปรับซ่อมเครื่องจักร
ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑-๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนั้นคณะรักษาความสงบเรียบร้อย



แห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ ๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป และต่อมามีพระบรมราชโองการประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึกบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โดยข้อ ๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากเขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ซึ่งตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไปในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอยะลา อำเภอยะนิง อำเภอยะนิง และกิ่งอำเภอยะนิง อำเภอยะลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ได้มีพระบรมราชโองการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยข้อ ๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ของประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ จึงมีผลให้การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยหลักฐานตามหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างในคำคัดค้านคำให้การว่าในการปฏิบัติงานตามโครงการและได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวเพียงเดือนละครั้ง ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ทุกวันโดยไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้โต้แย้งคัดค้านคำให้การดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สร้างทางลำปาง และได้ถูกส่งตัวไปปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ อำเภอยะลา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอยะลา จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔-๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ กำหนดว่า ลูกจ้างประจำผู้ได้ประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้นับเวลาทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สร้างทางลำปาง และได้ถูกส่งตัวไปประจำโครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ อำเภอยะลา จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอยะลา จังหวัดเชียงราย ซึ่งโดยลักษณะงานก่อสร้างทางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้ จนกว่าการก่อสร้างทางจะแล้วเสร็จ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูกส่งตัวไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ ซึ่งอยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยกรณีดังกล่าวไม่อาจนำพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง



ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งได้แยกความหมายของการเดินทางไปราชการชั่วคราวและการเดินทางไปราชการประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ มาใช้ตีความคำว่า “ประจำปฏิบัติหน้าที่” ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวต่างมีเจตนารมณ์ในการใช้บังคับที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจนำมาใช้แปลความให้มีความหมายเหมือนกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นทวีคูณตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี โดยรับรองว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ รวมระยะเวลาที่เป็นทวีคูณ ๖ ปี ๔ เดือน ๒๙ วัน ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกจริง และมีหนังสือลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งให้คลังเขต ๕ เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาส่งจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม จากนั้น คลังเขต ๕ เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดคำนวณบำเหน็จรายเดือนตามระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกหนังสือรับรองดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือนเพิ่มเติมเป็นเงิน ๓,๖๖๕ บาท ต่อเดือน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายบำเหน็จรายเดือนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราเดือนละ ๓,๖๖๕ บาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๘/๒๕๖๖)

การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิคำสั่งและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ กรณีจึงมีผลเสมือนว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ จึงเป็นการออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



มูลเหตุในการที่กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการคดีจึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คนต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๔๔/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๒๖๕๐/๒๕๕๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิมีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเป็นคดีในคดีหมายเลขที่ อบ. ๒๒๙/๒๕๖๔ โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เมื่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงมีผลเสมือนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพราะเกษียณอายุ จึงเป็นการออกจากงานเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๙๘/๒๕๖๕)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิด แต่กลับเป็นผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง โดยการขับขี่ รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เมาสุรา อันเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ในการออกตรวจพื้นที่และต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมี ซึ่งสามารถที่จะใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ให้เพียงพอไม่ จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณี ที่ การได้รับอันตรายนั้นเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเอง ซึ่งมีลักษณะประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงร่วมด้วย อันเป็นข้อยกเว้นที่คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบมีอำนาจที่จะ ไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวได้ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่งของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมาสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในขณะที่เมาสุรา ถือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเสื่อมเสีย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จ ความชอบมีอำนาจหน้าที่ที่จะงดการกำหนดบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ตามควรแก่กรณี ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของร้อยตำรวจโท ร. รองสารวัตรป้อมกัน ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ ร้อยตำรวจโท ร. ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเนื่องมาจาก สถานีตำรวจดังกล่าวได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้ร้อยตำรวจโท ร. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในขณะที่ร้อยตำรวจโท ร. ได้ออกปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ตามคำสั่งดังกล่าว โดยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของทางราชการมาปฏิบัติหน้าที่สายตรวจในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดี จึงได้ยื่นเรื่องผ่านสถานีตำรวจภูธรที่ร้อยตำรวจโท ร. ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขอรับสิทธิตามระเบียบ



สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงของ ร. ปฏิบัติหน้าที่ แต่จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ ตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายของร้อยตำรวจโท ร. สูงถึง ๘๘.๙๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๓ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พฤติกรรมจึงยังไม่สมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ ๙ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงเห็นควรไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ ร้อยตำรวจโท ร. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ร้อยตำรวจโท ร. ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นั้น ร้อยตำรวจโท ร. ขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่เมาสุรา อันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อร้อยตำรวจโท ร. เป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายแต่กลับเป็นผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เมาสุรา จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ในการออกตรวจพื้นที่และต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องมีซึ่งร้อยตำรวจโท ร. สามารถที่จะใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ได้รับการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บนั้นเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเอง ซึ่งมีลักษณะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงร่วมด้วย อันเป็นข้อยกเว้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ร้อยตำรวจโท ร. ได้ ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับการที่ ร้อยตำรวจโท ร. เมาสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เมาสุรา ถือเป็นกรณีที่ร้อยตำรวจโท ร. เป็นผู้มีความประพฤติดีเสื่อมเสีย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะงดการกำหนดบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ตามควรแก่กรณีตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว



อนึ่ง การพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการรายที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากบำเหน็จความชอบในกรณีตามปกติที่ข้าราชการจะได้รับ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละตลอดจนทายาทของข้าราชการดังกล่าว ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาให้แก่ข้าราชการที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติราชการ โดยจะต้องนำลักษณะ และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในแต่ละครั้งมาพิจารณา โดยมีได้กำหนดให้นำผลงานและคุณงามความดี ซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษครั้งนั้นมาพิจารณาร่วมด้วยแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๕๐/๒๕๖๕)

๕.๒ ค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการลักษณะชั่วคราวครั้งชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและสามารถปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังนั้น ๆ และลักษณะของงานต้องไม่ใช่งานต่อเนื่องที่ต้องทำตลอดไป เมื่อคดีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดลงหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานต่อเนื่อง ต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำตลอดเวลา ไม่ใช่งานที่มีลักษณะชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังนั้น ๆ ได้ กรณีจึงถือเป็นการไปช่วยราชการลักษณะประจำ อันเป็นการไปปฏิบัติราชการประจำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในลักษณะชั่วคราวตามมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ๗ ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในระหว่างการสอบสวน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ แจ้งว่า ให้ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลง ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวตามคำสั่งดังกล่าว โดยไปรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๔๗ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๑๗๐ บาท และจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวพร้อมใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รวม ๓๕ วัน รวมเป็นเงิน ๔๒,๖๕๐ บาท แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งการปฏิเสธไม่อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ (๔) กำหนดว่า การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน ทั้งนี้ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ กำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการดังกล่าวย่อมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาตรา ๓๒ กำหนดว่า การเดินทางไปราชการประจำ ได้แก่ การเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานแห่งใหม่ การเดินทางไปราชการ



ชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงหมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการลักษณะชั่วคราวซึ่งชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและสามารถปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และลักษณะของงานต้องไม่เป็นงานต่อเนื่องที่ต้องทำตลอดไป แต่หากเดินทางไปปฏิบัติราชการที่มีระยะเวลานานแม้มิได้โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปด้วยก็เป็นการไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ เมื่อพิจารณาการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑ จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานต่อเนื่องต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำตลอดเวลา ไม่ใช่งานที่มีลักษณะชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ ประกอบกับเหตุผลในการออกคำสั่งและลักษณะงานแล้ว เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเจตนาให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการเป็นการประจำตลอดไปอันเนื่องมาจากกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง การที่ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จซึ่งไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน กรณีจึงถือเป็นการไปช่วยราชการลักษณะประจำมิได้ปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาชั่วคราว แต่เป็นการไปปฏิบัติราชการประจำ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในลักษณะชั่วคราวตามมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปฏิเสธไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑๗/๒๕๖๕)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในพื้นที่และพฤติการณ์แวดล้อมจริง โดยพิจารณาจากเพียงบันทึกประจำวันงานก่อสร้างและรายงานผลงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่ได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างว่าผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดทุกประการ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปเต็มจำนวนตามสัญญา อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

กรณีที่จะถือว่าเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานนี้ไว้ ๕ ประการ ประกอบด้วย ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจการจ้างงานของผู้รับจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาตรวจสอบจากบันทึกประจำวันงานก่อสร้างโครงการและรายงานผลงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน และได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างว่าผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม



แบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ แต่บันทึกประจำวันงานก่อสร้างโครงการข้างต้นมิได้แสดงรายละเอียดการทำงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละวัน ตลอดจนสภาพปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการทำงาน โดยเป็นเพียงการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่ซ้ำ ๆ กันทุกวันเท่านั้น ซึ่งโดยปกติวิสัยตามหน้าที่ของกรมการตรวจการจ้างพึงเห็นได้ว่า สภาพการปฏิบัติงานที่จะสามารถบันทึกรายงานด้วยข้อความที่ซ้ำ ๆ กันทุกวันจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องอย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งจะรับฟังเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาจากสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงและพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ มิใช่พิจารณาจากเพียงรายงานที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาทั้งสองสัญญาแต่อย่างใด จนปรากฏเหตุว่าปริมาณดินไม่ถูกต้องตามสัญญาการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๗๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้รัฐหรือกรมทรัพยากรน้ำได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในส่วนของงานปรับแต่งดินชุดชนทิ้งให้แก่ผู้รับจ้างไปเต็มจำนวนตามสัญญาทั้งสองสัญญาดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๗,๓๙๔ บาท อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวน จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดี ขั้นที่ ๓ เท่ากับเงินเดือน ๗ เดือน อันมิใช่โทษสูงสุดของโทษขั้นที่ ๓ ที่กำหนดไว้ถึง ๘ เดือน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบฉบับเดียวกัน และโครงการดังกล่าวมีความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก การกำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเท่ากับเงินเดือน ๗ เดือน เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองโดยพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๑/๒๕๖๕)

คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจสอบการก่อสร้างและลงลายมือชื่อย้อนหลังในใบตรวจรับการจ้าง ถือเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงาน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด อันเข้าองค์ประกอบความผิดตามบทนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ”

องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ๕ ประการ ดังนี้ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ ทั้งนี้ ในส่วนขององค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับความเสียหายนั้น ข้อ ๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ได้กำหนดนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ความเสียหายเช่นว่านี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการแก้ไขงานจ้างหรือชดเชยเงินค่าเสียหายในภายหลังกันแล้วแต่อย่างใด เพราะองค์ประกอบความผิดในส่วนดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว และความเสียหายดังกล่าวอาจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานราชการหรือการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจหรือไม่อาจคำนวณเป็นเงินก็ได้ และประการสำคัญ ความเสียหายเช่นว่านั้นต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของผู้ถูกลงโทษ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างและได้ลงลายมือชื่อย้อนหลังในใบตรวจรับการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทั้งที่งานก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๘ (๑) และ (๔) อันเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงานและกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แม้อต่อมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อตรวจรับการจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะได้ทำงานเพิ่มเติมและได้มีการเรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับแล้วก็ตาม



สำหรับการพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง นั้น มาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ด้วย อันได้แก่ ระดับความรับผิดชอบของตำแหน่งของผู้กระทำผิดวินัย ความสำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระทำผิดวินัย และหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับโทษ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การกำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ชั้นที่ ๓ ในอัตราโทษสูงสุดปรับเท่ากับเงินเดือน ๘ เดือน จึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองที่เกินกว่าพฤติการณ์ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นว่า การใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงอันอาจจะถือได้ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๔/๒๕๖๕)

การตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้กระทำไปเพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาช่าง แม้จะขัดกับแบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง แต่ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเนื้อหาของงานที่พึงจัดทำมากไปกว่าการยึดถือตามแบบแปลนที่เขียนผิดพลาดเมื่อไม่ทำให้ราชการเสียหาย จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ

